

上海市恒泰律师事务所

HENGTAI LAW OFFICES

关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

二〇一〇年第一次临时股东大会的法律意见书



上海市恒泰律师事务所
HENGTAI LAW OFFICES

上海市延安西路 1088 号长峰中心 2301 室 邮编: 200052

电话: (86) 021-62262625

传真: (86) 021-32200273

上海市恒泰律师事务所

HENGTAI LAW OFFICES

关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

二〇一〇年第一次临时股东大会的法律意见书

致：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

上海市恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开二〇一〇年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2005年修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：

1. 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明及或授权委托书；
2. 本次股东大会股权登记日的股东名册；
3. 贵公司董事会向本次股东大会提出的提案；
4. 本次股东大会通过的决议；及
5. 贵公司的章程。

本所亦委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并

对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。

本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，而且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。

基于上述，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会有关的事实和贵公司提供的相关文件进行了核查和验证，在此基础上，本所发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2009 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上发布的《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议。

据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的通知与提案

根据《通知》，贵公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 天以公告方式向全体股东发出通知。《通知》的内容包括会议时间、地点、方式、议程、出席对象以及出席会议的方式等内容，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（三）本次股东大会的召开

1. 根据本所律师的审查，本次股东大会于2010年1月13日上午9时如期在浙江省德清县武康镇英溪北路2号贵公司本部会议室以现场方式召开，召开的实际时间、地点以及方式与《公告》中所公告的时间、地点及方式一致。

2. 根据本所律师审查，本次股东大会因贵公司董事长徐建刚先生因故不能出席，由贵公司半数以上董事共同推举董事夏凤生女士主持并担任会议主席，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）根据本所律师的审查，出席本次股东大会的法人股东由其委托的代理人进行表决。代理人出示了本人身份证明、法人营业执照复印件、授权委托书和法人持股凭证。该等程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）根据本所律师的审查，除贵公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员以及贵公司邀请的其他人士，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

（一）根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在表决之前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数：出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表22,810,986股股份，占贵公司总股份的17.98%，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的提案一致，并未出现会议审议过程中对提案进行修改的情形，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（三）根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的提案进行了逐一表决。该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（四）根据本所律师的审查，本次股东大会由两名股东代表、一名监事负责监票、记票。本次股东大会的主持人当场公布了表决结果，并宣布股东大会的决议已通过。该程序符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（五）根据本次股东大会主持人的宣布以及本所律师的审查，本次股东大会表决通过了如下议案：

1. 《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》，
2. 《证券投资管理制度》。

上述 1 项议案以特别决议形式表决通过，即议案获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意；2 项议案以普通决议形式表决通过，即议案获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意；该等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司二〇一〇年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成的《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

（本页为上海市恒泰律师事务所《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页，本页无正文）

上海市恒泰律师事务所

（盖章）

经办律师：

孙加锋 律师

经办律师：

秦翠翠 律师

日期：2010年1月13日